

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（権利関係・法改正重点）

第 2 部：解答・解説編（別紙）

問 1 正解：ウ

【解説】

ア＝×：錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合、相手方が悪意又は重過失のとき、又は相手方が同一の錯誤に陥っていたときを除き、取り消すことができない（民法 95 条 3 項）。

イ＝×：強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できる（民法 96 条 3 項は詐欺に限る）。取消し前の第三者 C に対し、A は取消しを対抗できる。

ウ＝○：取消し後に現れた第三者とは対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が優先する（民法 177 条、判例）。

エ＝×：第三者の詐欺の場合、相手方がその事実を知り、又は「知ることができた」ときは取り消すことができる（民法 96 条 2 項）。

ひっかけ：取消し「前」の第三者は 96 条 3 項（詐欺のみ保護）、取消し「後」の第三者は 177 条の対抗問題。

問 2 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～d はすべて正しい。【a＝○】無権代理人が本人を単独相続した場合、本人自ら法律行為をしたのと同様の地位を生じ、無権代理行為は当然有効となる（民法 113 条、判例）。

イ＝×：【b＝○】本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認を拒絶できるが、民法 117 条による無権代理人の責任は相続により承継する（民法 117 条、最判昭 48.7.3）。

ウ＝×：【c＝○】代理権の濫用で相手方が悪意又は有過失のときは、無権代理とみなされる（民法 107 条）。

エ＝○：【d＝○】催告に対し期間内に確答がないときは、追認を拒絶したものと同みなされる（民法 114 条）。以上より四つ。

ひっかけ：相続の向きで結論が逆転。無権代理人が本人を相続＝当然有効、本人が無権代理人を相続＝追認拒絶可（ただし 117 条責任は承継）。

問 3 正解：ア

【解説】

ア＝○：協議を行う旨の書面による合意があったときは、合意から 1 年（それより短い協議期間を定めたときはその期間）を経過した時等までの間、時効は完成しない（民法 151 条 1 項）。

イ＝×：催告による完成猶予は、催告の時から 6 か月を経過するまで（民法 150 条 1 項）。

ウ＝×：確定判決等によって確定した権利は、10 年より短い時効期間の定めがあるものでも、時効期間は 10 年となる（民法 169 条 1 項）。

エ＝×：仮差押え・仮処分は完成猶予事由であり、その事由が終了した時から 6 か月を経過するまで時効は完成しない。更新事由ではない（民法 149 条）。

ひっかけ：協議の合意＝1 年、催告＝6 か月、仮差押え＝終了から 6 か月（完成猶予のみ）。判決で確定した権利は 10 年。

問 4 正解：ア

【解説】

ア＝○：令和 5 年改正により、土地の所有者は一定の目的のため必要な範囲内で隣地を使用する権利を有するが、住家への立入りには居住者の承諾が必要（民法 209 条 1 項）。

イ＝×：越境した枝は、催告しても相当期間内に切除しないとき、竹木の所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときは、土地の所有者が自ら切り取ることができる（民法 233 条 3 項）。

ウ＝×：ライフライン設備の設置権を行使するときは、あらかじめ、その目的・場所・方法を他の土地の所有者等に通知しなければならない（民法 213 条の 2 第 3 項）。

エ＝×：隣地の所有者・使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる（民法 209 条 4 項）。

ひっかけ：【令和 5 年施行】隣地使用は「権利」化（ただし住家は承諾必要）。越境枝の自力切除は 3 つの場合に限られる。

問 5 正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいものは a・c の二つ。【a＝○】軽微変更は管理行為として持分価格の過半数で決する（民法 251 条 1 項・252 条 1 項）。

イ＝○：【c＝○】所在等不明共有者がいるときは、裁判所の裁判により他の共有者の同意で変更を加えられる（民法 251 条 2 項）。以上より二つ。

ウ＝×：【b＝×】過半数で設定できる短期の賃借権等は、建物は 3 年以内（土地は 5 年以内）。建物に 5 年の賃借権を設定するには全員の同意が必要（民法 252 条 4 項）。

エ＝×：【d＝×】共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う（民法 249 条 2 項）。

ひっかけ：【令和 5 年施行】軽微変更＝過半数、短期賃貸借（建物 3 年・土地 5 年）＝過半数、所在等不明共有者は裁判所の裁判で除外。

問 6 正解：ア

【解説】

ア＝○：所有者不明土地管理命令は、利害関係人の請求により裁判所が発する（民法 264 条の 2 第 1 項）。

イ＝×：保存行為・性質を変えない範囲の利用改良行為を超える行為（売却等）には、裁判所の許可が必要（民法 264 条の 3 第 2 項）。

ウ＝×：管理不全土地管理命令は、所有者が判明していても、管理が不適當で他人の権利等が侵害され又はそのおそれがある場合に発することができる（民法 264 条の 9 第 1 項）。

エ＝×：相続土地国庫帰属制度では、法務大臣の承認を受けた者は、10 年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければならない（相続土地国庫帰属法 10 条 1 項）。

ひっかけ：所有者不明土地管理命令＝所有者が不明、管理不全土地管理命令＝所有者は判明・管理が不適當。国庫帰属は負担金が必要。

問 7 正解：エ

【解説】

ア＝×：抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、転貸賃料債権について物上代位権を行使できない（民法 372 条・304 条、最決平 12.4.14）。

イ＝×：物上代位をするには、払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない（民法 372 条・304 条 1 項ただし書）。

ウ＝×：抵当権の順位の変更は、各抵当権者の合意に加え、利害関係人の承諾が必要であり、登記をしなければ効力を生じない（民法 374 条 1 項・2 項）。

エ＝○：法定地上権は、土地又は建物のいずれか一方（又は双方）に抵当権が設定された場合に成立する。建物だけに抵当権が設定された場合も成立する（民法 388 条）。

ひっかけ：順位の変更は登記が「効力要件」（対抗要件ではない）。法定地上権は建物だけの抵当権でも成立。

問 8 正解：ア

【解説】

ア＝○：対抗要件を備えた賃貸不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は原則として譲受人に移転し、譲受人は所有権移転登記をすれば賃借人に対抗できる（民法 605 条の 2 第 1 項・3 項）。

イ＝×：賃借人から、敷金を賃料債務等の弁済に充てるよう請求することはできない（民法 622 条の 2 第 2 項後段）。

ウ＝×：敷金返還債務は賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに生じるため、明渡しが先履行となり、同時履行の関係に立たない（民法 622 条の 2 第 1 項 1 号）。

エ＝×：適法な転賃の場合、転借人は、賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転賃借に基づく債務を直接履行する義務を負う（民法 613 条 1 項）。

ひっかけ：敷金の充当請求は賃貸人からのみ可。明渡しが先、敷金返還が後。

問 9 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものは $a \cdot b \cdot c$ の三つ。【 $a = \bigcirc$ 】相続開始から 10 年経過後の遺産分割には、原則として特別受益・寄与分の規定が適用されない（民法 904 条の 3）。

イ＝×：【 $b = \bigcirc$ 】10 年経過前に家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときは、具体的相続分による分割を求めることができる（民法 904 条の 3 第 1 号）。

ウ＝○：【 $c = \bigcirc$ 】遺産分割そのものに期間制限はなく、10 年経過後も協議できる（民法 907 条 1 項）。以上より三つ。

エ＝×：【 $d = \times$ 】10 年経過後も、相続人全員の合意があれば、具体的相続分を踏まえた内容など法定相続分と異なる分割を協議で行うことは妨げられない（民法 907 条 1 項・904 条の 3）。

ひっかけ：【令和 5 年施行】10 年経過で失われるのは「具体的相続分を主張する利益」だけ。分割協議自体はいつでも可能。

問 10 正解：ウ

【解説】

ア＝×：配偶者居住権の存続期間は、別段の定めがない限り、配偶者の終身の間（民法 1030 条）。

イ＝×：遺留分侵害額請求権は金銭債権であり、目的物の返還を請求することはできない（民法 1046 条 1 項）。

ウ＝○：相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から 3 か月以内に家庭裁判所に申述する（民法 915 条 1 項・938 条）。

エ＝×：相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生ずる（民法 1049 条 1 項）。

ひっかけ：遺留分の放棄は相続開始前でも家裁の許可で可、相続放棄は相続開始前は不可。

問 11 正解：エ

【解説】

ア＝×：令和4年5月18日施行の改正により、定期建物賃貸借の契約が電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる（借地借家法38条2項）。

イ＝×：事前説明書面の交付に代えて電磁的方法で提供するには、建物の賃借人の承諾が必要（借地借家法38条4項）。

ウ＝×：一般定期借地権の特約は「公正証書による等書面」によればよく、公正証書に限られない。電磁的記録によるものも書面によるものとみなされる（借地借家法22条1項・2項）。

エ＝○：通知期間内に通知しなかった場合でも、その後通知をすれば、通知の日から6か月経過後は終了を対抗できる（借地借家法38条6項ただし書）。

ひっかけ：公正証書が必須なのは「事業用定期借地権」だけ。一般定期借地・定期借家は書面（電磁的記録を含む）で足りる。

問 12 正解：イ

【解説】

ア＝×：令和8年4月1日施行の改正により、普通決議は全区分所有者基準から「出席者」基準に改められた（区分所有法39条1項）。

イ＝○：集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する（出席者多数決・区分所有法39条1項）。

ウ＝×：議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる（区分所有法39条2項）。

エ＝×：共用部分の管理に関する事項は普通決議（39条1項）によるため、改正後は出席者の各過半数で決する（区分所有法18条1項・39条1項）。

ひっかけ：【令和8年改正】普通決議の分母は「出席者」。欠席者が多いマンションでも決議が成立しやすくなった。

問 13 正解：ア

【解説】

ア＝○：共用部分の重大変更は、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し（定足数：21人・21個以上）、出席者及びその議決権の各4分の3以上で決する（区分所有法17条1項）。22人出席で17人賛成（ $22 \times 3/4 = 16.5 \rightarrow 17$ 人以上）なので成立。

イ＝×：出席者20人は区分所有者40人の過半数（21人以上）に達しておらず、定足数を満たさないため、全員賛成でも決議は成立しない（区分所有法17条1項）。

ウ＝×：30人出席の4分の3は22.5人であり、23人以上の賛成が必要。22人では不足（区分所有法17条1項）。

エ＝×：改正後は全区分所有者基準ではなく、定足数を満たした集会の出席者基準で決する（区分所有法17条1項）。

ひっかけ：【令和8年改正】重大変更は「定足数（各過半数の出席）」＋「出席者の各4分の3」。端数は切り上げで数える。

問 14 正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいものはb・cの二つ。【a＝×】所在等不明区分所有者の除外には、裁判所の除外決定が必要で、当然に除外されるわけではない（区分所有法38条の2）。

イ＝○：【b＝○】請求できるのは、区分所有者・管理者・管理組合法人（区分所有法38条の2）。【c＝○】除外決定を受けた者には招集通知を要しない（区分所有法38条の2、35条）。以上より二つ。

ウ＝×：【d＝×】除外決定の効果は普通決議に限られず、建替え決議を含む集会の決議全般の母数から除外される（区分所有法38条の2）。

エ＝×：a・dが誤りであり、四つではない（区分所有法38条の2）。

ひっかけ：【令和8年改正】所在等不明者の除外は「裁判所の決定」が必要。効果は建替えを含む全決議に及ぶ。

問 15 正解：ウ

【解説】

ア＝×：建替え決議のように区分所有権の処分を伴う決議は、出席者多数決ではなく、区分所有者及び議決権の各5分の4以上（全体基準）が原則として維持された（区分所有法62条1項）。

イ＝×：4分の3への緩和は、耐震性不足等の客観的な事由に該当する場合に限られる（区分所有法62条2項）。

ウ＝○：耐震性の不足、火災に対する安全性の不足、外壁等の剥落のおそれ、給排水管等の腐食等の客観的事由（法務大臣が定める基準による）がある場合は、各4分の3以上で建替え決議ができる（区分所有法62条2項）。

エ＝×：所在等不明区分所有者の除外決定があれば、建替え決議の母数からも除外される（区分所有法38条の2・62条）。

ひっかけ：【令和8年改正】建替え決議は「全体基準5分の4」が原則のまま。客観的事由があれば4分の3。出席者基準ではない。

問 16 正解：ウ

【解説】

ア＝×：(a、b) 【a＝×】建物更新決議（一棟リノベーション）は、建替え決議と同様、区分所有者及び議決権の各5分の4以上で行う（区分所有法64条の5）。

イ＝×：(a、c) 【c＝×】管理不全専有部分管理命令は、区分所有者の所在が判明していても、管理が不当で他人の権利等が侵害され又はそのおそれがある場合に発することができ（区分所有法46条の8）。

ウ＝○：(b、d) 【b＝○】所有者不明専有部分管理命令は、利害関係人の請求により裁判所が発する（区分所有法46条の2）。【d＝○】建物敷地売却決議・建物取壊し敷地売却決議等が新設された（区分所有法64条の6以下）。

エ＝×：(c、d) dは正しいがcは誤り（区分所有法46条の8）。

ひっかけ：【令和8年改正】建物更新決議は建替えと同じ全体基準の各5分の4。過半数や出席者基準ではない。

問 17 正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・bの二つ。【a＝○】規約の設定・変更・廃止は、定足数（区分所有者の過半数かつ議決権の過半数の出席）を満たした集会で、出席者及びその議決権の各4分の3以上で決する（区分所有法31条1項）。

イ＝○：【b＝○】一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要（区分所有法31条1項後段）。以上より二つ。

ウ＝×：【c＝×】使用禁止の請求の訴えの提起には、特別決議（定足数のもと出席者の各4分の3以上）が必要（区分所有法58条2項）。

エ＝×：【d＝×】規約の変更は特別決議事項であり、出席者の過半数では足りず、区分所有者及び議決権の双方の要件を満たす必要がある（区分所有法31条1項）。

ひっかけ：【令和8年改正】特別決議（規約・重大変更・義務違反者への訴え等）は「定足数＋出席者の各4分の3」。旧来の「全体の4分の3」で覚えてままにしない。

問 18 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい。【a＝○】令和8年4月1日施行の改正により、住所等の変更の日から2年以内の変更登記の申請が義務化された（不動産登記法76条の5）。

イ＝×：【b＝○】正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料（不動産登記法164条2項）。

ウ＝×：【c＝○】相続登記は、相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内。違反は10万円以下の過料（不動産登記法76条の2第1項・164条1項）。

エ＝○：【d＝○】施行日前の住所変更も対象となり、施行日（令和8年4月1日）から2年以内（令和10年3月31日まで）に申請する（不動産登記法附則）。以上より四つ。

ひっかけ：【令和8年改正】住所等変更登記＝2年・5万円、相続登記＝3年・10万円。施行前の変更・相続にも遡って義務が及ぶ。

問 19 正解：エ

【解説】

ア＝×：相続人申告登記の申出をした者が、その後の遺産分割によって所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく所有権移転登記を申請しなければならない（不動産登記法76条の2第2項・76条の3第4項）。

イ＝×：登記官による職権の住所等変更登記は、所有権の登記名義人が自然人である場合、その者の申出（了解）があるときに限られる（不動産登記法76条の6ただし書）。

ウ＝×：相続人申告登記は、相続人が単独で申し出ることができる（不動産登記法76条の3第1項）。

エ＝○：令和8年2月2日から、所有権の登記名義人（その相続人等を含む）は、所有不動産記録証明書の交付を請求できる（不動産登記法119条の2）。

ひっかけ：【令和8年施行】所有不動産記録証明（2月2日）と住所等変更登記の義務化（4月1日）。職権変更は自然人なら本人の申出が前提。

問 20 正解：イ

【解説】

ア＝×：相続登記の申請義務は、施行日（令和6年4月1日）前に開始した相続にも適用される（不動産登記法76条の2、附則5条6項）。

イ＝○：施行日前の相続については、施行日と、相続による所有権取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内に申請する。施行前から知っていれば令和9年3月31日まで（不動産登記法附則5条6項）。

ウ＝×：住所等の変更登記の申請義務は法人にも課される（不動産登記法76条の5）。なお、法人については商業登記との連携により登記官が職権で変更登記をする仕組みがある（不動産登記法76条の6）。

エ＝×：住所等の変更登記の申請期間は、変更があった日から2年以内（不動産登記法76条の5）。

ひっかけ：相続登記の経過措置は「令和9年3月31日」、住所等変更登記の経過措置は「令和10年3月31日」。